

BOLD

21

VÉRIFICATIONS POUR UN

PACTE
D'ASSOCIÉS
PARFAIT

La check-list complète ►

1. Statuts ≠ Pacte d'associés

- ☐ Vous savez que les statuts sont publics, mais le pacte est privé et confidentiel.
- ☐ Vous utilisez le pacte pour prévoir les cas complexes et sensibles (gouvernance, IP, conflits).
- ☐ Vous savez que les statuts nécessitent des formalités lourdes pour être modifiés ; le pacte, non.

📌 *Le pacte est un contrat libre entre associés, plus souple, plus discret et plus détaillé.*

2. Créer de la confiance (interne et externe)

- ☐ Le pacte est signé avant les premiers revenus ou levées de fonds.
- ☐ Il a été discuté et compris par tous les associés, pas copié-collé d'un modèle.
- ☐ Il donne une image sérieuse et crédible de votre projet.

📌 *C'est un outil de cohésion autant qu'un argument stratégique.*

3. Une cap table maîtrisée

- ☐ Vous avez inclus une clause d'inaliénabilité : actions non cessibles pendant X années.

Empêche la revente d'actions sans autorisation pendant un certain temps.

- ☐ Vous avez prévu un droit de préemption.

Si un associé veut vendre ses parts, il doit d'abord les proposer aux autres.

- ☐ Le pacte encadre l'entrée d'investisseurs ou d'associés non fondateurs pour préserver l'équilibre capitalistique.

 *Sans contrôle, vous risquez une cap table ingérable et des associés fantômes.*

4. Une gouvernance claire

- ☐ Les prises de décisions sont encadrées par des droits de vote spécifiques.

Certains sujets peuvent exiger l'unanimité ou une majorité qualifiée.

- ☐ Vous avez mis en place une clause de veto sur certaines décisions stratégiques.

Permet à un ou plusieurs associés de bloquer certaines décisions.

- ☐ Vous avez défini qui peut engager la société (signature de contrats, embauches...).

 *Le pacte est votre garde-fou contre les décisions contraires à l'intérêt social.*

5. Une IP sécurisée & une concurrence encadrée

- ☐ Vous avez une clause de cession de propriété intellectuelle (IP).

| *Les créations de chaque associé sont transférées à la société.*

- ☐ Vous avez prévu une clause de non-concurrence.

| *Interdit à un associé de créer ou rejoindre une entreprise concurrente.*

- ☐ Vous exigez une clause d'implication ou d'exclusivité.

| *Définit l'engagement actif attendu des associés.*

📌 *Protégez ce que vous construisez et empêchez qu'on vous le vole.*

6. Anticiper les départs avec des clauses de leaver

- ☐ Vous avez prévu un mécanisme de good leaver / bad leaver.

| *Définit les conditions de sortie et les conséquences sur les actions.*

- ☐ Vous avez défini les cas de bad leaver (faute grave, désengagement...).

| *Permet de racheter les actions à un prix réduit.*

- ☐ Vous avez prévu une clause de rachat obligatoire en cas de décès ou d'incapacité.

📌 *Sans cela, les actions peuvent se retrouver entre de mauvaises mains... ou bloquées.*

7. Anticiper la levée de fonds et la revente

- ☐ Une clause de drag-along (ou droit d'entraînement) est en place.

Permet à un majoritaire d'obliger les minoritaires à vendre en cas de rachat.

- ☐ Vous préparez les droits de l'investisseur à venir (information, liquidité, gouvernance).

- ☐ Vous avez une base de discussions - Term sheet prête pour vos futures négociations.

📌 Le pacte, c'est aussi un levier pour convaincre vos investisseurs.

BOLD

*BESOIN D'UN
PACTE D'ASSOCIÉS*
FIABLE ?

► RESERVER MON APPEL GRATUIT

● *Découvrir l'abonnement juridique illimité*